

Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

V sezione civile

G.: Dott. Scirpo

R.G.: 49457/2022

Memorie di replica conclusionali

Per il Sig. OTTAVIANI ALESSIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Roiter

- convenuto-

Contro

La Sig.ra PAMPALONI CINZIA, Con l'Avv. Micaela Pisacane;

- attrice -

Letta la comparsa conclusionale di parte attrice, questa difesa replica quanto segue:

- 1) In primo luogo si eccepisce che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 ottobre 2025, **l'attrice si limitava a precisare le proprie conclusioni come in atti e non insisteva nella richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale, correttamente, l'Ill.mo G.U. rigettava le istanze istruttorie della Sig.ra Pampaloni.** Si precisa che, con riferimento alle richieste istruttorie, l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato afferma che **l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata** a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2016, n. 16886). Ciò significa che sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate. Infatti, la giurisprudenza ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa in decisione, non possono essere riproposte in appello (v. anche art. 356 c.p.c.), essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157).

Pertanto si eccepisce **l'avvenuta rinuncia delle istanze istruttorie da parte dell'attrice per la mancata loro reiterazione in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.** Quindi la richiesta formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale di rimessione *“della causa sul ruolo”* per *“l'ammissione delle prove tutte come richieste nella note 183 n. 2”*, deve **ritenersi inammissibile e deve essere pertanto rigettata.**



Infine, pur ritenendo preminenti e assorbenti le considerazioni sopra svolte, questa difesa si oppone alla richiesta di ammissione delle prove, così come articolate dall'attrice, poiché inammissibili e inconferenti per i motivi esposti negli scritti difensivi del convenuto che ivi si intendono integralmente richiamati.

- 2) Questa difesa chiede altresì lo **stralcio della documentazione depositata dalla controparte in sede di precisazione delle conclusioni**, in quanto risulta essere un **deposito irrituale poiché effettuato oltre i termini di cui all'art. 183, 6^a comma c.p.c.**; inoltre non risultano essere i detti documenti prove sopravvenute, ma prove precostituite. Nello specifico, l'Ottaviani ha già contestato nei propri scritti difensivi tutta la documentazione prodotta dalla Sig.ra Pampaloni e per quanto riguarda questi nuovi allegati, evidenzia la loro inammissibilità e la loro inidoneità ad essere posti a fondamento della decisione, per i seguenti motivi:

- a) L'allegato 1 della comparsa conclusionale risulta essere il sub allegato 11 del primo atto di citazione con allegata altra documentazione (fotografie di cellulari ecc.) non depositata nei termini. Orbene, in questa sede si ribadisce quanto già detto e contestato dal convenuto nei propri scritti difensivi che ivi si riporta per comodità (cfr. stralcio della seconda comparsa di costituzione e risposta dell'Ottaviani a pag. 39):

“(...) questa difesa eccepisce che nessun accordo è mai intervenuto tra Alessio Ottaviani e Pampaloni Cinzia in merito ai beni richiesti con il presente atto di citazione. Difatti, la documentazione prodotta dalla controparte e allegata con il n. 11) sono fogli non datati e non sottoscritti e pertanto non riferibili al convenuto. Questi fogli (infatti non si può neanche parlare di documento) sono del tutto inidonei a manifestare qualsiasi volontà di Alessio Ottaviani. Difatti, l'art. 2702 c.c. stabilisce espressamente e chiaramente che la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. Pertanto, tale documentazione di controparte non ha alcuna rilevanza probatoria e risulta inidonea a dimostrare l'esistenza di un qualsiasi accordo che in ogni caso si contesta in quanto non è mai intervenuto tra le parti.” Inoltre la lettera dell'avv. Scelsa, allora difensore dell'Ottaviani, faceva semplicemente riferimento al fatto che Alessio Ottaviani, prima di procedere giudizialmente contro la madre, voleva tentare un bonario recupero dei soldi che erano depositati sul suo Libretto Primi frutti e successivamente indebitamente intascati dalla madre, che nel frattempo lo aveva anche denunciato per falsa testimonianza nel giudizio che la medesima aveva instaurato contro l'ex marito e per il quale è stato chiamato come testimone il figlio Alessio (procedimento penale archiviato con tanto di opposizione alla richiesta di archiviazione di mamma Cinzia -sic!).

- b) L'allegato 2 della comparsa conclusionale è l'allegato 6 della prima citazione. Sul punto si ribadisce brevemente che in merito alle somme presenti sul detto libretto “Primi Frutti” è intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma n. 18698/2021 (all. 22) passata in giudicato e che pertanto essa copre il dedotto e il deducibile e non può essere rimesso in discussione quanto in essa chiaramente statuito.



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- c) L'all. 3 della comparsa conclusionale è l'all. 14 delle memorie ex art. 183, 6^a comma c.p.c. n. 1. Tale documento non ha alcuna valenza probatoria, poiché, come espressamente indicato, è una "*consulenza di parte*". Pertanto tale allegato, essendo documento proveniente da un tecnico di parte che è deputato, come un legale, a sostenere le tesi di una delle parti in un giudizio (nel nostro caso dell'attrice), non può essere considerato come prova e non potrà formare il convincimento del giudice. Esso è un documento di parte, debitamente contestato dal convenuto, inidoneo a dimostrare l'esistenza di presunti patti e/o accordi delle parti. Inoltre la Pampaloni stessa smentisce il geom. Burelli sulla data di tale fantomatico accordo, affermando nelle sue memorie ex art. 183, 6^a comma, c.p.c. n.2, che ***"Del resto già nel 2001 innanzi al Geom. Burelli interveniva un primo accordo fiduciario sugli immobili tra il Sig. Sergio Pampaloni, Cinzia Pampaloni e i due figli Alessio e Federico."*** **Si ricorda che all'epoca Alessio Ottaviani aveva 11 anni e Federico Ottaviani appena 7! Dunque, è davvero impensabile che fossero parte dell'accordo fiduciario.** Si specifica, poi, che la versione del geom. Burelli sulla volontà del nonno Sergio di riconsegnare la piena proprietà dell'immobile alla "*alla Sig.ra Cinzia Pampaloni che ci avrebbe vissuto vita natural durante*", è smentito dalla lettera stessa del nonno, dove lo stesso afferma che "*l'appartamento di Piazza dei Giureconsulti 26 circa la nuda proprietà l'ho devoluta a voi due mentre per me mi sono riservato l'usufrutto che he terminerà con la mia morte ...Purtroppo ho dovuto riservarmi l'usufrutto perché anche io devo vivere in una abitazione altrimenti avrei rischiato molto visto quello che è poi successo...visto che per due volte sono stato esiliato*". (all. 1 fascicolo Ottaviani). **Quindi è il nonno Sergio ad affermare che l'immobile era destinato ai nipoti, e che si era mantenuto il diritto di usufrutto solo perché la figlia lo aveva per ben 2 volte cacciato di casa!**

Ma ancora con missiva dell'11/07/2005 l'Avvocato Mezzabarba (all. 17 fascicolo Ottaviani), il legale del Dott. Sergio Pampaloni intimava alla figlia Cinzia di rilasciare l'immobile di piazza dei Giureconsulti 26: "Ormai da anni, Lei conduce senza titolo l'immobile di P.zza dei Giureconsulti 26 i Roma, del quale il mio assistito è usufruttuario. Essendo ferma intenzione dello stesso rientrare in possesso dell'indicato immobile, mi ha incaricato di invitarla a restituirlo nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente libero da cose e persone"

Tutti questi elementi fanno emergere l'infondatezza e pretestuosità della presente azione e portano a ritenere che non ci sia mai stato un accordo tra l'attrice e l'odierno convenuto.

- d) Infine, si evidenzia che gli all.ti 4 e 5 della comparsa conclusionale dell'attrice sono documenti completamente nuovi e pertanto inammissibili, oltre ad essere del tutto inconferenti e non sopravvenuti. In particolare si contesta che manca il testo dell'email, il contenuto effettivo e gli eventuali allegati: il documento tardivamente prodotto è un frammento parziale e decontestualizzato. Infatti nessun accordo è mai intervenuto tra Alessio e la Pampaloni. Infine, la tesi del "ritrovamento" di questa mail è assurda. La Pampaloni sostiene di aver trovato questo documento solo grazie alla denuncia presentata



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dall'AdS della Santececchi, avv. Borromeo, nel 2023. Se questa email del 2017 fosse stata davvero la prova dell'accordo fiduciario tra madre e figli, presuntivamente avvenuto nel 2000, com'è possibile che l'attrice e Federico Ottaviani (che ne erano i mittenti/destinatari) non ne fossero in possesso e non l'abbiano mai prodotta prima? Sostenere di averne scoperto l'esistenza solo oggi è un tentativo maldestro di giustificare una produzione tardiva di un documento comunque privo di fondamento.

- 3) Si evidenzia che **nessuna contestazione o presa di posizione è stata effettuata dall'attrice in ordine alle richieste avanzate dall'Ottaviani con la domanda riconvenzionale.** Difatti, la memoria ex art. 183, 6^ comma, c.p.c., primo scritto difensivo di controparte a ciò deputato, nulla dice in merito alle pretese creditorie dell'Ottaviani. Pertanto, non avendo l'attrice preso compitamente posizione nei riguardi della domanda riconvenzionale del convenuto nei termini a ciò deputati, la stessa ha riconosciuto tale diritto di credito del convenuto, poiché non contestato. Quindi la domanda riconvenzionale del Sig. Ottaviani deve essere accolta, anche perché debitamente provata.
- 4) Parte attrice, in maniera del tutto strumentale cerca di travisare i fatti e le statuizioni contenute nelle due sentenze del Tribunale di Roma, con cui da un lato si riconosce e si condanna, con la prima sentenza n. 9784/2017 (all. 19), il Sig. Franco Ottaviani e la Banca di Sondrio alla restituzione delle somme presenti nei libretti primi frutti ad Alessio Ottaviani e la seconda sentenza, la n. 18698/2021 (all. 22), condanna la Sig.ra Pampaloni Cinzia alla restituzione delle predette somme dalla medesima incassate per conto del figlio e allo stesso mai restituite. **Inoltre, la stessa sentenza n. 18698/2021 (all. 22) statuisce espressamente che le somme presenti sui libretti accesi presso la Banca di Sondrio sono attribuzioni patrimoniali che il nonno Sergio Pampaloni ha fatto a favore dei due nipoti Alessio e Federico Ottaviani.** Pertanto del tutto destituite di fondamento risultano le richieste di controparte in merito alla restituzione dei predetti soldi poiché risulterebbero di sua proprietà, come da distinte di versamento che l'attrice allega. Tutti questi fatti sono stati già oggetto di accertamento e su di essi vi è **la copertura di ben due sentenze passate in giudicato che hanno accertato e poi statuito in maniera definitiva e incontrovertibile il buon diritto dell'Ottaviani su tali somme.** Inoltre si replica a controparte che entrambi i giudizi hanno ad oggetto i medesimi fatti e le stesse parti. Nel primo giudizio le parti erano: la Pampaloni in proprio e quale rappresentante processuale e sostanziale dei figli, contro l'ex marito Ottaviani Franco, nel secondo giudizio le parti erano Alessio Ottaviani e la madre Cinzia Pampaloni. **Pertanto, si ribadisce che l'autorità del giudicato delle predette sentenze copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)** (Corte



di Cass. Ord. N. 16 del 3 gennaio 2020). Quindi, tutti gli aspetti giuridici e fattuali riguardanti l'esistenza di presunti accordi fiduciari e/o accordi tra la Pampaloni e Alessio Ottaviani, le lamentate ipotesi di nullità, le azioni di ripetizione di indebito ecc., aventi ad oggetto le medesime attribuzioni patrimoniali, sono stati già oggetto dei predetti giudizi e sono coperte dal giudicato, per cui non possono più essere messi in discussione, neanche in questa sede. Il rischio è un *ne bis in idem* con conseguente compromissione della certezza del diritto. Difatti, anche le presunte nullità lamentate dalla Pampaloni avrebbero dovuto essere proposte e sollevate dall'attrice nei giudizi sopra indicati e oramai definiti.

Pur ritenendo preminenti le considerazioni sopra enunciate, si ribadisce, infine, come nel caso de quo tutte le pretese e le azioni proposte dall'attrice, ivi compresa l'azione di ripetizione di indebito avanzata dalla controparte, siano totalmente inammissibili poichè destituite di fondamento e assolutamente carenti dei presupposti giuridici e fattuali. Inoltre, si ricorda che l'azione di ripetizione, essendo un'azione residuale, non poteva essere proposta dalla Pampaloni che nello specifico avrebbe dovuto agire p.e. attraverso un'azione successoria per far valere i suoi presunti diritti sulle attribuzioni patrimoniali del padre Segio. **Sarebbe infatti lesa la certezza del diritto se si consentisse alle parti di poter agire, oltre ogni limite, con un'azione di ingiustificato arricchimento quando si è oramai perso ogni diritto in merito a determinati beni: il diritto della parte deve essere fatto valere con apposite azioni stabilite dal nostro ordinamento entro tempi determinati.**

- 5) La Pampaloni viene smentita dagli atti, difatti nel procedimento Tribunale di Roma RG 21836/2018, Giudice Dott. De Petra, sia il *petitum* che la *causa petendi* stante quanto riportato nella costituzione e nella comparsa conclusionale sono proprio le stesse che la Pampaloni avanza oggi: ***“accertare e dichiarare il rapporto fiduciario, ovvero il trasferimento nullo per mancanza di causa e/o forma essenziale, tra la Sig.ra Cinzia Pampaloni ed Alessio Ottaviani delle somme estere e per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di Euro 380.000,00 in favore della Sig.ra Cinzia Pampaloni”*** (all. 23 fascicolo Ottaviani). Le stesse somme vengono richieste nel presente procedimento dove viene richiesto di accertare ***“azione di adempimento degli accordi fiduciari intervenuti tra la Sig.ra Pampaloni da un lato e i Sig.ri Federico e Alessio Ottaviani dall'altro, relativamente alle somme estere, trasferite mediamente da Franco Ottaviani, in relazione alle quali, ambedue i figli hanno riconosciuto la natura fiduciaria dell'intestazione di somme e assunto in Italia l'obbligo della loro restituzione”***. Pertanto è evidente che la Pampaloni richiama in entrambi i procedimenti le stesse somme (soldi esteri) adducendo ad un fantomatico ***“accordo/patto fiduciario con i figli”***. Ed ancora, anche la domanda che l'attrice svolge nel presente procedimento di ***“richiesta di ripetizione di indebito delle somme di denaro che la madre ha trasferito ai figli, posto che è provato il versamento fatto da parte attrice sul libretto primi frutti di Alessio”***, è una domanda già presentata nel procedimento definito dal Giudice del Tribunale di Roma, Dott. De Petra, dove sempre la Pampaloni chiede il riconoscimento di ***“rapporto fiduciario e indebito oggettivo.***



Ripetizione di somme” (all. 23 pag.8 fascicolo Ottaviani) e di ***“accertare e dichiarare la restituzione delle somme versate dalla Sig.ra Cinzia Pampaloni in favore del Sig. Alessio Ottaviani... ovvero in estremo subordine, per arricchimento senza giusta causa”***; così come è da evidenziare che anche nel procedimento del **Tribunale di Roma RG 6128/2012, giudice Dott. Marcelli, veniva richiesto dalla Pampaloni la “ripetizione di indebito delle somme di denaro che la madre ha trasferito ai figli, posto che è provato il versamento fatto da parte attrice sul libretto primi frutti di Alessio, all'epoca minorenne”** (all. 19 fascicolo Ottaviani). **Orbene, l'attrice invece di incardinare il presente giudizio avrebbe dovuto impugnare le predette sentenze.** Pertanto, con il presente giudizio, l'attrice sta surrettiziamente eludendo i termini dell'Appello delle indicate sentenze, divenute irrevocabili nei confronti del Sig. Alessio Ottaviani e della Sig.ra Cinzia Pampaloni. **Quindi, il presente giudizio, oltre che infondato, è palesemente inammissibile.**

- 6) Sulle somme di cui alla Convenzione di Lugano, questa difesa ripropone alcuni aspetti probatori che denotano l'assoluta pretestuosità e infondatezza delle richieste della Pampaloni in merito a tali somme:
- a) La Pampaloni, nell'istanza presentata al giudice tutelare del Tribunale di Roma, Dott. Oliva (all.21 fascicolo Ottaviani) - quale madre del minore Federico Ottaviani – dichiara che i soldi esteri erano del nonno, Dott. Sergio Pampaloni, e che lo stesso ***“regalava ai medesimi (nipoti) alcune somme detenute all'estero... la Pampaloni nell'esclusivo interesse del minore, ritiene opportuno portare dette somme in Italia”***.
 - b) dichiarazione confessoria della Pampaloni che con ***“diffida e messa in mora per interruzione della prescrizione”*** inviata il 28/02/2018 tramite l'avv. De Sanctis (all. 9 fascicolo Ottaviani), dichiara che, ***“a distanza di diverso tempo, ha appreso che il genitore (Sergio Pampaloni n.d.r) ha effettuato alcune donazioni che si assumono lesive della legittima spettante alla mia assistita... precisamente ha donato in proprietà al Sig. Alessio Ottaviani: - Il 50% dell'immobile sito in Piazza dei Giureconsulti 26 Roma; Il 25% dell'immobile sito in Marina Velca, comune di Tarquinia; 320.000 euro depositati sui conti esteri 107.000 euro depositati sui libretti primi frutti accesi presso la BPS”***, e con tale missiva, ***“costituisce in mora il sig. Alessio Ottaviani e interrompe ogni termine di prescrizione dell'azione di riduzione, di petizione eredità”***. La Pampaloni in questa lettera addirittura afferma di aver scoperto solo da poco dei trasferimenti dei beni e degli immobili, nonostante fosse stata lei stessa a chiedere al giudice tutelare l'accettazione di tali donazioni e avesse altresì partecipato agli atti di trasferimento! Una volta contestato dall'Ottaviani che i termini per l'azione di riduzione erano prescritti, oggi l'attrice inventa un fantomatico accordo (fiduciario) tra madre e figli.
 - c) Con atto notarile del 26/06/2007, sottoscritto a Lugano dal notaio Dott. Martinelli no. 21610 (all. 8 fascicolo Pampaloni) viene indicato ***“i Sig.ri Franco Ottaviani e Cinzia Pampaloni si danno reciprocamente atto per sé e in qualità di rappresentanti legali dei figli minori, che i fondi accreditati sui c/c intestato ad Alessio e Federico, sono trasferiti***



Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dal padre a titolo di donazione. *La madre, nella sua qualità di rappresentante legale dei figli, dichiara di accettare la donazione per conto dei figli minori”.*

- d) **Lettera olografa Sergio Pampaloni** (all. 1 fascicolo Ottaviani) dove è evidente la sfiducia e il sospetto del Dott. Pampaloni nei confronti della propria figlia Cinzia relativamente alla gestione dei fondi destinati ai propri nipoti, tanto è vero che nella detta missiva egli tiene a specificare che *“altra posizione si ha sul c/di Montecarlo intestato a vs. madre, con i miei soldi, somma all’incirca di 1.500.000.000 di vecchie lire che dovete dividere alla vs. maggiore età perché sono di vostra esclusiva proprietà e pertinenza (...) il nonno vi ha conferito questo ulteriore premio, spero che nessuno vorrà appropriarsi perché la mano di Dio sarà pesante per il resto della loro vita. Vs. madre ha revocato la mia firma dal predetto conto!”*. A quanto pare, il padre conosceva bene la propria figlia, Cinzia Pampaloni, e per tale motivo ha lasciato prova scritta delle sue volontà.
- e) A maggiore riprova che non ci fosse stato alcun trasferimento fiduciario, è stato allegato un documento (c.d. “formulario A ex art 3 e 4 CDB”) della banca di Lugano (all.20 fascicolo Ottaviani), sottoscritto per ratifica anche dai genitori Cinzia Pampaloni e Franco Ottaviani, nel gennaio 2007, che attesta che il beneficiario economico dei fondi è il Sig. Alessio Ottaviani, essendo riportato che *“il contraente, e lui solo, è l’avente diritto economico dei valori patrimoniali”*. Tale documento, di importanza fondamentale in Svizzera, determina ed individua l’effettivo beneficiario del deposito bancario ai sensi dell’art. 3 e 4 CDB. Qualora fosse esistito un mandato fiduciario, in questo documento sarebbe dovuto risultare.

Si evidenziano, inoltre, alcune importanti incongruenze nella narrazione dei fatti da parte dell’attrice:

- A) Importi richiesti: in questa sede la Pampaloni chiede la restituzione all’Ottaviani di € 514.991,34, mentre nel giudizio Tribunale di Roma R.G. n. 21836/2018, Dott. De Petra, richiedeva somme estere di Euro 380.000,00 (all. 23 fascicolo Ottaviani), mentre nella lettera dell’Avv. De Sanctis l’attrice richiedeva 320.000 euro depositati sui conti esteri (all. 9 fascicolo Ottaviani) il tutto a dimostrazione del fatto che la Pampaloni inventa anche gli importi e non da prova del loro esatto ammontare, neanche in questa sede.
- B) nel giudizio Tribunale di Roma R.G. n. 21836/2018, Dott. De Petra, la Pampaloni sosteneva che i fondi esteri *“A seguito del notorio scudo fiscale emanato dal Governo Berlusconi, queste somme venivano fatte rientrare in Italia e la Sig.ra Pampaloni le intestò fiduciariamente al figlio.”*, naturalmente essendo stata smentita da prove documentali, in questa sede cambia totalmente versione sostenendo *“al fine di salvare almeno i soldi esteri affidatigli dalla stessa, la Pampaloni costrinse il marito ad andare dal Notaio Martinelli il 26.01.2007 a Lugano e stipulare una Convenzione con la quale trasferiva euro 320.000,00 a ciascun figlio a titolo di donazione”*;
- C) Nell’atto notarile del 2007, sottoscritto a Lugano, (all. 8 fascicolo Pampaloni) viene indicato *“i Sig.ri Franco Ottaviani e Cinzia Pampaloni si danno reciprocamente atto per sé e in qualità di rappresentati legali dei figli minori, che i fondi accreditati sui c/c intestato ad Alessio e*



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Federico, sono trasferiti dal padre a titolo di donazione. La madre, nella sua qualità di rappresentante legale dei figli, dichiara di accettare la donazione per conto dei figli minori". Inoltre, l'atto notarile è stato sottoscritto a Lugano, e viene espressamente attribuito ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del predetto atto alla Camera Arbitrale Svizzera (art. 7 della convenzione)

- D) Come detto, la donazione è stata effettuata dal padre Ottaviani Franco e non dalla Pampaloni, come la stessa qui falsamente afferma, chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine.
- 7) Del tutto infondate sono le considerazioni di controparte in base alle quali deve essere l'odierno convenuto a dover dare prova della correttezza di tali attribuzioni patrimoniali. Difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere l'attrice a dover dimostrare le ragioni delle sue pretese in ordine alle somme di cui chiede l'attribuzione, soprattutto alla luce di ben due sentenze che accertano in maniera incontrovertibile il diritto dell'Ottaviani su tali beni.
- 8) In ordine al documento di cui all'allegato 13 di controparte, si ribadisce che lo stesso non può essere considerato una prova, in quanto **lo stesso non è sottoscritto dall'Ottaviani e non è allo stesso riferibile**. Né alcun fondamento ha l'eccezione di controparte in ordine alla necessità di disconoscimento del detto documento da parte del convenuto. Difatti, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che *"Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"*. In generale, può definirsi scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., qualunque **documento scritto in cui risulti apposta in calce la sottoscrizione di un privato**. Orbene, appare evidente che **il documento allegato dalla controparte (una serie di fogli scritti a penna senza sottoscrizione) non può essere definito scrittura privata per la quale vi sia necessità di un suo disconoscimento**. Esso, difatti, non fa alcuna prova della provenienza delle dichiarazioni né dell'Ottaviani né di nessuno altro soggetto, poiché nessuno si è assunto la paternità di quel documento con la sua sottoscrizione. Inoltre non vi è prova della sua provenienza e non presenta una data certa. Quindi lo stesso non può essere considerato una prova idonea a dimostrare gli assunti della Pampaloni. **D'altronde, si ribadisce, nessun accordo è mai intervenuto tra l'attrice e il convenuto.**

A tal proposito, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di interposizione fittizia di persona *"la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414 e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdedichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente"* (Cass. Civ. Sez. II, 4071/08; conformi Cass. Civ., Sez. II, 21673/09, Cass. Civ., Sez. VIII, 17389/11, Cass. Civ., Sez. VI, 02/10/2014, n. 20857, Cass. Civ., Sez. VI, 02.07.2015 n. 13634, Cass. Civ., Sez. II,



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

10/03/2017, n. 6262; App. Milano, Sez. IV, 14/01/2016, n. 85).
Dunque, **alla simulazione soggettiva si applicano gli stessi limiti in materia di prova previsti per quella oggettiva, con piena equiparazione delle due figure.**

I requisiti di forma nel caso di specie dovevano essere necessariamente presenti, atteso che l'attrice vanta presunti diritti anche in ordine alle donazioni immobiliari effettuate dal *de cuius*, Dott. Sergio Pampaloni.

Si concorda, inoltre, nella ricostruzione effettuata dall'Ill.mo Giudice nel provvedimento di rigetto del sequestro, in cui si evidenziava la totale mancanza di prova di un accordo tra le parti e che lo stesso, qualora esistente, non poteva essere considerato accordo di tipo fiduciario in base alla narrazione dei fatti svolta dalla Pampaloni nei suoi scritti difensivi.

Infine, sempre in merito ai presunti accordi della Pampaloni, si ribadisce la loro inesistenza e che comunque, qualora esistenti, sarebbero nulli ai sensi dell'art. 458 c.c.. L'attrice, infatti, non indica precisamente il periodo temporale in cui tali ipotetici accordi sarebbero intervenuti e soprattutto se gli stessi siano stati posti in essere prima del decesso del Sig. Sergio Pampaloni, avvenuto nel lontano 2006. Dalla narrazione dell'attrice, però, si desume che le attribuzioni patrimoniali effettuate dal nonno Sergio ai nipoti e di cui la stessa lamenta la restituzione, siano a suo dire intervenute per evitare delle azioni esecutive da parte della moglie del Sig. Sergio, Santececchi Rita. Inoltre, l'attrice afferma che vi era un *"accordo avvenuto fra nonno, i nipoti e la figlia, cioè che la proprietà sarebbe stata riconsegnata alla Sig.ra Cinzia Pampaloni"* (pag. 7 comparsa conclusionale attrice). Quindi i presunti accordi sarebbero intervenuti prima del decesso del Sig. Sergio Pampaloni. Dunque, l'attrice avrebbe posto in essere con i figli, all'epoca ancora minorenni, degli accordi riguardanti i beni del padre non ancora caduti in successione; tale ipotetico accordo, però, è vietato dalla legge, atteso che *"E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi"* (art. 458 c.c.).

Di più. Dalla narrazione dei fatti effettuata dalla Pampaloni nei suoi scritti difensivi si evincere, in maniera chiara ed incontrovertibile, che i presunti accordi riguardavano beni non suoi e sui quali la stessa non poteva vantare alcun diritto; difatti, fintanto che era in vita il Sig. Sergio, la Pampaloni non poteva vantare alcun diritto sui beni del padre e di cui si discute. Successivamente, a seguito della morte del padre, la stessa non fornisce alcuna prova della sua legittimazione all'azione (da subito contestata da questa difesa). Difatti non risulta che l'attrice sia effettivamente l'erede del compianto Sergio Pampaloni, non essendo stato depositato alcun documento che attesti tale sua qualità.

- 9) Ad ogni buon conto, nel caso di specie si sta disquisendo sulla stessa esistenza di un accordo intercorrente tra le parti, esistenza che è stata contestata dal convenuto e smentita in radice dalla stessa lettera olografa del compianto Sergio Pampaloni, nella quale si dichiara apertamente che le sue volontà erano proprio quelle di effettuare queste sue attribuzioni patrimoniali a favore dei suoi due amati nipoti, proprio in virtù del fatto che la figlia Cinzia aveva già abbondantemente ricevuto dei doni, economici e patrimoniali, molto importanti e



che la medesima, nonostante ciò, si era successivamente allontanata dal padre lasciandolo morire in solitudine.

Inoltre dall'istanza presentata al Giudice Tutelare Dott. Oliva, in data 19.12.2000, la stessa attrice afferma ***“che il nonno materno Sig. Sergio PAMPALONI ha intenzione di donare ai propri unici nipoti Alessio e Federico i beni immobili di cui è attualmente proprietario a titolo di mera liberalità... sarebbe intenzione dei genitori istanti, nell'interesse dei figli minori, accettare le sopra descritte donazioni... che l'operazione si presenta particolarmente vantaggiosa per i minori”*** (all. 3 pagg. 7 e 8 fascicolo Ottaviani). Il contenuto dell'istanza è chiaro ed univoco: l'operazione viene qualificata come iniziativa dei genitori, **posta esclusivamente nell'interesse dei figli minori, finalizzata all'accettazione di donazioni e alle conseguenti intestazioni a loro favore.** Non vi è alcun riferimento ad alcun patto fiduciario, né ad un accordo trilaterale tra la Pampaloni, il padre Sergio e i figli, in quanto non esiste alcun accordo fiduciario. Qualora tale accordo fosse realmente esistito, avrebbe dovuto essere rappresentato al Giudice Tutelare, e tale mancanza di dichiarazione è conferma dell'inesistenza di un accordo e dell'infondatezza della ricostruzione oggi sostenuta dalla Pampaloni.

Quindi, appare del tutto infondata e fuorviante la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla controparte, che adduce come motivo il fatto che la qualità delle parti (mamma e figlio) ha impedito alla Pampaloni di dare la prova dell'accordo stesso.

L'assunto di controparte è del tutto errato e fuorviante. Difatti nessun accordo è mai intervenuto tra le parti e questa circostanza è sempre stata contestata dal convenuto che ha da subito e con forza negato che tra lui e la madre fosse mai intercorso un qualsivoglia accordo, contratto o atto che lo impegnasse nei suoi confronti.

Premesso ciò, si eccepisce a controparte che per il principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'*onus probandi* appartiene al soggetto che vuole far valere un patto fiduciario o una simulazione ed incombe su chi ne allega l'esistenza, ossia la Pampaloni. Nel caso di specie **manca proprio la prova di un accordo tra le parti che l'attrice non ha fornito.** Difatti la prova dell'esistenza di un accordo non può mai essere fornita per testimoni. In particolare, in merito all'accordo fiduciario si eccepisce che *“In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del “pactum fiduciae” è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.”* (Cass. Civ. n. 3336/2015). Mentre in ambito di simulazione lo stesso art. 1417 c.c. stabilisce delle evidenti limitazioni di prova testimoniale dell'accordo simulatorio da parte degli stessi contraenti: **nei rapporti tra le parti la forma tipica e normale di prova della simulazione è data dalla produzione di controdichiarazioni, cioè di documenti che forniscono la dimostrazione della simulazione compiuta.**



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Quindi, a ben vedere, la causa è di natura strettamente documentale e l'attrice non ha fornito alcuna prova della fondatezza delle sue domande.

- 10) Si ribadisce, dunque, che nessun accordo è mai intervenuto tra le parti in causa e, per mero scrupolo difensivo, si eccepisce nuovamente in questa sede l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della Pampaloni in ordine a qualsiasi azione e/o pretesa su tali beni, essendo gli atti dispositivi dei beni immobili effettuati dal Sig. Sergio Pampaloni nel lontano 2001, mentre il suo decesso è avvenuto nell'anno 2006 e la Convenzione di Lugano è del 2007.
Il tutto come già contestato e meglio argomentato nei precedenti scritti difensivi de convenuto a cui si rinvia.
- 11) Preme evidenziare che non è dato comprendere quale sia l'atto illecito posto in essere dal Sig, Ottaviani che comporterebbe un ristoro del danno subito dalla Sig.ra Pampaloni. Difatti, anche la narrazione dei fatti (non provati) svolta dalla controparte, non fa evincere alcun atto illecito che possa essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.. Non vi è alcuna prova del fatto, del danno del nesso causale ecc.. Nulla di nulla.
- 12) In ultima analisi questa difesa non può esimersi dall'effettuare delle considerazioni sulle affermazioni volutamente denigratorie e screditanti dell'attrice nei confronti del convenuto, volte ad indurre nel giudice una falsa rappresentazione del sig. Ottaviani. Premesso che questa difesa è ben consapevole che la narrazione dei fatti di parte attrice è del tutto inconferente e fuorviante, rappresenta comunque che il Sig. Ottaviani si è attivato per la richiesta di un'amministrazione di sostegno per la madre poiché la stessa si è dichiarata ludopatica (all. 69), così come dimostrato dal certificato del CSM a cui l'attrice si era rivolta per essere curata, ma che ha abbandonato prima di intraprendere un percorso terapeutico. Inoltre, l'eccessivo proliferare di cause civili e denunce penali, palesemente infondate, tutte presentate dalla Pampaloni, denota una sua propensione a danneggiare se stessa e il prossimo, oltre a dimostrare la presumibile sua tendenza a non aderire al piano di realtà. La stessa attrice, poi, ha più volte manifestato forti atteggiamenti paranoidei. Pertanto, il convenuto sta solamente cercando di attivare delle forme di tutela a favore della madre, la quale risulterebbe inconsapevole del proprio stato di salute psichica. Proprio per questi motivi, il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma (Dott. Biava) **ha ritenuto necessario disporre una CTU psichiatrica sulla Pampaloni**, a conferma che la questione non è affatto pretestuosa.
D'altronde l'Amministrazione di Sostegno, non è una misura avente carattere punitivo, ma è una forma di tutela pensata esclusivamente per aiutare e salvaguardare il beneficiario. Inoltre non si comprende quale beneficio potrebbe ottenere Alessio Ottaviani dalla nomina di un Ads per la madre, tale soggetto sarebbe nominato esclusivamente nell'interesse della Pampaloni e di certo non per tutelare o agevolare l'odierno convenuto.
Di seguito le tabelle riepilogative delle azioni infondate presentate dalla Pampaloni in questi anni:



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

DATA	Pagina all. denunce	CONTRO	REATI	PRESSO
3-ott-12	78-82	Avv. Enrico Buzzi	Truffa aggravata, appropriazione indebita, falso in scrittura privata	Guardia di Finanza
14-feb-14	61-62	Franco Ottaviani	Art. 388 c.p.	Carabinieri Madonna del Riposo
10-giu-18	38-39	Alessio Ottaviani	violazione, sottrazione, soppressione corrispondenza	Carabinieri Madonna del Riposo
29-set-19	33-37	Alessio Ottaviani	Falsa testimonianza	Procura della Repubblica di Roma
05-dic-19	63-66	Alessio Ottaviani	integrazione falsa testimonianza	Procura della Repubblica di Roma
17-apr-20	53-60	Rita Santececchi	minacce e richiesta urgente misure di protezione (612bis)	Procura della Repubblica di Roma
03-lug-20	52	Rita Santececchi	Persecuzione e richiede allontanamento della madre	Carabinieri Madonna del Riposo
23-gen-21	40	Avv. Chiara Borromeo	Abuso d'ufficio, calunnia, violenza privata e atti persecutori (323, 368, 610, 612 bis)	Carabinieri Madonna del Riposo
14-apr-22	dal 335	Alessio Ottaviani	violenza privata (art.610)	
26-set-22	41-47	Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	accusandoli di impedirle di vedere la madre	Polizia Commissariato Borgo
13-giu-23	1	Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	sequestro di persona	Polizia Aurelio
15-lug-23	2-4	Avv. Chiara Borromeo	Falsa testimonianza in qualità di pubblico ufficiale davanti al GT e alla Polizia Borgo, Calunnia, diffamazione e stalking, mancata assistenza medica, mancato rispetto della volontà dell'assistita	Carabinieri Madonna del Riposo
20-lug-23	5-6	GT Dott. E. Buonvino, Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	sequestro di persona, omissione di soccorso, peculato, abuso d'ufficio, maltrattamento di persona incapace	Carabinieri Madonna del Riposo
27-lug-23	7-14	GT Dott. E. Buonvino, Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	Accusati di raggirare economicamente la madre	email Procura della Repubblica
27-lug-23		GT Dott. E. Buonvino, Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	sequestro di persona con associazione a delinquere, finalizzata al depauperamento totale dei beni di mia madre, omissione di soccorso, mancate cure e condizioni di vita adeguate alle sue patologie, peculato e abuso di ufficio, inadempimento dei compiti dell'Ads e del GT	Carabinieri Madonna del Riposo
18-ago-23	24-32	GT Dott. E. Buonvino, Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	accusandoli di raggirare economicamente la madre	Procuratore Capo Dott. Francesco Lovoi
10-ott-23	15-17	GT Dott. E. Buonvino, Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	chiede intervento autorità giudiziaria e dei servizi sociali per l'incolumità della madre	Stazione Carabinieri Fidene
11-ott-23	18-23	GT Dott. E. Buonvino, Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	abbandono di persona incapace	Stazione Carabinieri Fidene
30-dic-23		Avv. Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	integrazione denuncia del Luglio 2023	Carabinieri Madonna del Riposo
05-gen-24	93	Alessio Ottaviani	Maltrattamenti contro familiari (art 572)	PM Antonio Verdi r.g. 7813/2024
24-gen-24	67-68	Avv. Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	Omicidio	Stazione Carabinieri Fidene



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

21-mar-24	69	Antonella Febo, Avv. Borromeo, Marco Giuseppe Crea, Matteo Crea, GT Dott. Andrea Oliva, GT Dott. Edoardo Buonvino, GT Dott.ssa Simona Santaroni	Falsa testimonianza, Truffa, Appropriazione indebita e art. 312 c.p.	Carabinieri Madonna del Riposo
21-mar-24	70-74	Antonella Febo	appropriazione indebita degli oggetti personali della Santececchi e truffa	Carabinieri Madonna del Riposo
08-apr-24	75-76	Avv. Borromeo, A. Ottaviani, I. Sarzynska	omicidio, richiesta ulteriore indagini a seguito di archiviazione del PM della denuncia del 24gen2024	Carabinieri Madonna del Riposo
05-apr-24	86-91	Ignoti	Reati informatici	Procura della Repubblica e Polizia Postale per reati informatici
Apr-24		Alessio Ottaviani	Reati informatici	Procura della Repubblica
18-giu-24	77	Avv. Borromeo	apertura contratto Eni	Polizia Postale
24-ott-24		Alessio Ottaviani	come dichiarato dalla Pampaloni nella memoria 183 n.1 procedimento rg 16383/2024, Dott. Stefani, "violenza privata ai danni della nonna, appropriazione indebita, ecc"	PM Alessia Natale
Nov- 24		Alessio Ottaviani	Circonvenzione di incapace	Procura di Milano PM Dott.ssa CELLE Francesca proc. n. 16050/2024 mod. 21
27-nov-24		Alessio Ottaviani	Circonvenzione di incapace	Procura di Roma
Mar-25	85	Alessio Ottaviani	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615 ter CP	PM Pierluigi Cipolla – proc. 690/2025 Trib. Roma
Mar-25	84	Alessio Ottaviani	dlg 2003 n. 196 art. 167	PM Pierluigi Cipolla - proc. 6461/2025 Trib. Roma

Si fa presente che NESSUNA di queste denunce penali sporte dalla Pampaloni ha mai portato ad un rinvio a giudizio!

TOTALE DENUNCE E INTEGRAZIONI FATTE DALLA PAMPALONI:

ALESSIO OTTAVIANI	22
ADS CHIARA BORROMEO	16
IWONA MARTA Sarzynska	12
GIUDICE TUTELARE Dott. EDOARDO BUONVINO	7
RITA SANTECECCHI	2
ANTONELLA FEBO	2
FRANCO OTTAVIANI	1
GIUDICE TUTELARE Dott. ANDREA OLIVA	1
GIUDICE TUTELARE Dott.ssa SIMONA SANTARONI	1
AVV. ENRICO BUZZI	1
MATTEO CREA	1
MARCO GIUSEPPE CREA	1
IGNOTI	1



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Relativamente alle richieste di mediazione presentate dall'attrice si replica che **le mediazioni attivate dalla Pampaloni non erano tentativi di conciliazione, ma mediazioni obbligatorie**, necessarie per poter avviare nuove cause contro Alessio Ottaviani. In particolare:

- a. La mediazione attivata dalla Pampaloni in data 20/12/24, alla quale Alessio ha partecipato, aveva ad oggetto: *“impugnazione testamento e richiesta riconoscimento erede legittimo, rinuncia al legato, collazione e riduzione, lesione di legittima... coercizione del decuius”* (all. nuove_cause pagg. 73-83). Alessio in tale occasione, proprio al fine di conciliare con la madre, **ha rinunciato all'eredità lasciata dalla nonna con testamento pubblico.**
- b. L'altra mediazione proposta dalla Pampaloni e da Federico Ottaviani del 2023, aveva ad oggetto *“risarcimento danni, restituzione somme di denaro, risarcimento per falsa testimonianza e stalking giudiziario”* e *“risarcimento danni tutti, morali e non”* (all. 43 fascicolo Ottaviani). **Appare evidente l'assoluta pretestuosità ed infondatezza dell'oggetto della mediazione de qua.**

Al contrario, Alessio ha più volte cercato una soluzione conciliativa con la propria madre, senza mai ricevere un reale riscontro da parte della stessa. Nonostante ciò la Pampaloni ha continuato a promuovere nuove azioni giudiziarie, penali e civili, nei confronti del figlio Alessio con una stratificazione tale da rendere impossibile una conciliazione tra le parti.

Per quanto riguarda *l'actio interrogatoria*, la citazione è stata notificata ad Alessio Ottaviani il 14/05/2025, nonostante la Pampaloni fosse già informata dal figlio, in sede di mediazione, che avrebbe rinunciato all'eredità della nonna (deceduta il 05/01/2024). Non solo: Alessio aveva già fissato in data 02/05/2025 un appuntamento presso il Tribunale di Roma per formalizzare la rinuncia. Nonostante ciò, la Pampaloni ha comunque promosso l'azione. Il procedimento si è poi concluso il 12/12/2025 con la rinuncia formale di Alessio all'eredità, confermando quanto già dichiarato mesi prima. Proprio per evitare di alimentare ulteriori tensioni e dispute familiari inutili e dolorose, Alessio ha scelto di non alimentare le cause che potevano scaturire dal testamento dell'amata nonna (all. nuove_cause pagg. 70-72).

Relativamente all'immobile di Marina Velka, oggetto di giudizio di divisione giudiziale, l'Ottaviani presentò denuncia per dei piccoli abusi edilizi presenti nell'abitazione che impedivano di fatto la divisione giudiziale dell'immobile. Infatti, l'odierno convenuto aveva provato a richiedere, ufficialmente tramite pec (all. 75), la collaborazione degli altri due comproprietari: Federico Ottaviani e Pampaloni Cinzia, ma senza successo. Quindi ha dovuto attivare la procedura tramite la denuncia al Comune di Tarquinia che emetteva un'ordinanza di regolarizzazione dell'immobile. Una volta regolarizzato, a cura e spese di Alessio Ottaviani, l'immobile risultava perfettamente agibile, tanto è vero che il CTU, Architetto Armida, dichiara: *“la ripresa delle operazioni peritali del C.T.U... è avvenuta dopo l'esecuzione di tutte le opere atte alla messa in pristino dell'immobile così come rappresentato nei grafici di Conc. Edilizia e relativa variante vigente in archivio, così come attestato prima dalla Polizia Giudiziaria e ufficio tecnico e poi dal C.T.U. stesso in sede di secondo e ultimo sopralluogo di accesso eseguito coralmemente il 17/01/2025. Tant'è che la regolarizzazione dell'immobile ha condotto al completamento delle*



Avv. Federica Roiter

Via Giovanni Antonelli 41
00197 Roma
Via di Villa Adriana 140
00019 Villa Adriana- Tivoli (Rm)
Tel/Fax 0774.530215
E-MAIL: studioroiter@gmail.com
PEC: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

attività peritali, alla stima del valore di mercato e alla redazione completa del presente elaborato peritale.» E ancora: «*Il Giudice allora, a seguito di richiesta delle parti, aveva disposto la ripresa delle operazioni peritali dello scrivente, che dunque aveva eseguito un nuovo sopralluogo di accertamento presso l'immobile in data 17/01/2025 al fine di procedere con la stesura del presente elaborato e la stima del valore di mercato del bene, così come ripristinato a seguito delle opere di cui sopra. **All'attualità l'immobile si presenta dunque regolarizzato allo stato assentito dai titoli***». Tali passaggi dimostrano che le opere eseguite non hanno reso l'immobile inagibile, ma al contrario, hanno eliminato le difformità edilizie, consentendo la **piena regolarizzazione e la stima del valore di mercato**, pari a circa € 190.000, rendendo il bene **pienamente commerciabile**. Va inoltre evidenziato che i costi degli interventi di messa in pristino, pari a circa € 7.300, sono stati sostenuti interamente da Alessio, senza alcun contributo degli altri comproprietari, i quali, però, di fronte a tali evidenze, hanno aderito alla richiesta di vendita mediante asta pubblica dell'immobile de quo.

Per il resto questa difesa, che si è già dilungata fin troppo per dover replicare e smentire le astruse ricostruzioni di controparte, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alla documentazione versata in atti e confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni con vittoria di spese di lite.

Con osservanza

Tivoli, lì 9 gennaio 2026

Avv. Federica Roiter

